



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/48/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

תובעים

חסידוב קוליה
חסידוב אביגיל
גל אברהם
גל סופיה
ניסים שלמה
ניסים רבקה
בורכוב מאיר חי
רעיה בורכוב
קציר אמיליה
פיינברג יעקב
פיינברג דיאנה
דה לוי ויטלי
דה לוי אלגרה
משה קלימי
קלימי לידיה
עגמי פרידה
עגמי משה
בנץ מיכאל
בנץ מקה
ממסטילוב נטלי
סגל משה
רותי קורדובה
קורדובה ויטלי
שלמה מתתוף
מתתוף ויקי
רחמים סעדיה
פנינה סעדיה
זכאי לימור
ג'ני אנזור
רוסינוב זכר
רוסינוב נינה
באמצעות ב"כ: עו"ד בסלי סעדיה ליטל
מרחוב אהרונוביץ 30 חולון

נגד

נתבעים

אילנית מנדלסון
ריטה שי
דויד שי
באמצעות ב"כ: עו"ד אילנית מנדלסון ו/או עו"ד יוסף משעל
ו/או עו"ד שמעון חסקי ו/או עו"ד אורי נחמיאס
מרח' בלוך 2, תל אביב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/48/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החלטה

1. במסגרת תביעה זו, התבקש להצהיר כי הנתבעים, שהם בעלי שתי דירות באחד המבנים בבית המשותף שפרטיו להלן, מנועים מלבנות ולהרחיב את דירותיהם על גבי גג המבנה הרלבנטי, וזאת מאחר ואין בידיהם את הסכמת בעלי הדירות ברוב הדרוש לפי ס' 71ב(א) לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין" או "החוק").
2. הבית המשותף בו עסקין שוכן ברח' יוספטל 100 בבת-ים, ומזוהה כגוש 7128 חלקה 296 (להלן "הבית המשותף" או "הבית").
3. הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים ולו תקנון מוסכם (להלן: "התקנון").
4. הבית כולל שלושה מבנים וסה"כ 96 תתי חלקות (32 דירות בכל מבנה).
5. לכל אחת מדירות הבית צמודים 10/960 חלקים ברכוש המשותף.
6. הצדדים להליך שבפניי, הם בעלים של דירות מקרב מבנה I (להלן: "המבנה").
7. סעיף 59 לחוק המקרקעין קובע:

"(א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שניסיונות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א).

(ג) אין בקביעה שבית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהוראות החוק החלות על הרכוש המשותף בבית כאמור, שהחזקתו וניהולו לא הופרדו".
8. בענייננו, בסעיף ג' לתקנון (שכותרתו "צמידויות הרכוש המשותף") נקבע כי הבית מורכב משלושה אגפים (מבנים) וכי:

"כל חלקי הרכוש המשותף הנמצאים בתחום מבנה I למעט הקרקע יוצמדו לחלקות משנה 296/32 – 296/1 (להלן – "היחידות במבנה I"). (ההדגשות אינן במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/48/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוראות דומות נכתבו גם ביחס לחלקי הרכוש המשותף המצויים בתחומי שני המבנים האחרים (בהתאמות הנדרשות).

9. בסעיף ד' לתקנון נקבע כי: **"כל רכוש משותף אשר לא נכלל בסעיפים לעיל, ישמש רכוש משותף של הבית כולו"**.

10. ברע"א 2575/18 **שרון יעקבסון נ' אסתר לוי** (נבו 25.03.2019) להלן: **"פרשת יעקבסון"** הובחנו שני סוגים של "בית מורכב":

א. בית מורכב שבעלי הדירות קבעו בתקנונו כי הרכוש המשותף כולו או חלקו ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה **צמוד** לדירות שבאותו מבנה או אגף (מכונה גם "בית מורכב מוצמד").

ב. בית מורכב שבעלי הדירות קבעו בתקנונו כי הרכוש המשותף כולו או חלקו ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף **ינוהל ויתוחזק** בנפרד ("בית מורכב שאינו מוצמד").

11. כפי שניתן להיווכח בענייננו, לנוכח הוראות התקנון דלעיל מדובר בבית משותף "מורכב מוצמד", אם כי לא "באופן מלא", שכן, עפ"י התקנון, הקרקע של הבית, וכן רכוש משותף אשר לא נכלל בתחומי המבנים ייחשב "רכוש משותף" (כללי) כלומר - שייד לכל דירות הבית.

12. המחלוקת המשפטית שנתגלעה בענייננו היא, האם מקום שמדובר בבית משותף מורכב ומוצמד באופן "לא מלא", כבענייננו, נדרש בעל דירה במבנה פלוני המבקש להרחיב את דירתו באמצעות בניה על גבי הרכוש המשותף "המבני" בו מצויה דירתו לקבל את הסכמת הרוב שנקבע בחוק מקרב בעלי הדירות **במבנה הרלבנטי** או שמא יש למנות את הסכמת הרוב הדרוש **מקרב כל בעלי דירות הבית**.

13. לגישת הנתבעים, מאחר ובידיהם הסכמת 3/4 מבין בעלי הדירות במבנה הרלבנטי די בכך, ואילו לגישת התובעים אפילו היה בידי הנתבעים הסכמת 3/4 מקרב בעלי הדירות במבנה הרלבנטי עדיין אין בכך די, שכן הנתבעים מבקשים לעשות שימוש ב"זכויות בניה" השייכות לכלל הדירות ועל כן נדרש לשם כך הסכמת כל בעלי הדירות. אוסיף ואציין כי התובעים גם חולקים על כך שבידי הנתבעים הסכמת 3/4 מבעלי הדירות מקרב המבנה הרלבנטי (אך בשלב זה איני נדרשת לעניין זה לנוכח מסקנתי שתובא בהמשך).

14. בדיון שנערך ביום 23.12.21 התבקשו הצדדים לסכם טענותיהם בשאלה דנא.

15. משמלאכת סיכומי טענות הצדדים בעניין נשלמה, הגיעה העת להכריע בסוגייה.

דיון והכרעה

16. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכי הרישום, באתי לכלל מסקנה כי לצורך הרחבת דירת הנתבעים על גבי גג המבנה, נדרשת הסכמת בעלי הדירות ברוב הנקוב בסעיף 71 ב(א) לחוק, מקרב כלל המבנים.

להלן נימוקיי:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/48/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. אין חולק כי לדירות הנתבעים לא הוצמד גג.
18. הנתבעים בענייננו מעוניינים בהרחבת דירתם על גבי גג המבנה בו מצויה דירתם, על פי היתר בניה שקיבלו בינתיים.
אין חולק כי גג המבנה הרלבנטי מצוי בתחום המבנה והוצמד לבעלי הדירות שבאותו מבנה, אך האם יש בכך כדי להשליך על הרוב הדרוש לשם הרחבת דירה?
19. נבחן את הוראת לשון ס' 71ב(א) לחוק שהיא הוראת החוק הרלבנטית לענייננו.
בשל חשיבותה לשאלה המשפטית ראוי להציגה בנוסחה המלא:
- "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות."**
(ההדגשות אינן במקור)
20. הביטוי "הרחבה" מוגדר בס' 71א לחוק כך: **"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף."** ואילו הביטוי "זכויות בניה" מוגדר כך: **"זכויות לבנייה בבית משותף לפי תכנית בת תוקף כמשמעותה בפרק ג' לחוק התכנון והבניה;"**
21. כבר בפתח הדברים אבהיר כי ראוי להבחין בין הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף, לבין הזכות/הרשות לבנות על גבי אותה הצמדה (ראו: ע"א 239/79 ישראל גלבורט נ' הממונה על המרשם, לד(2) 807 (1980). בענייננו, לא כללה הצמדת הרכוש המשותף למבנה הרלוונטי, את הזכות לבנות על גבי השטחים שהוצמדו.
- בפסק הדין בעניין גלבורט דלעיל נקבע כי: **"אין לשלול בעלותם של יתר בעלי הדירות ברכוש המשותף רק על ידי פרשנות בדרך ההיקש או על ידי הנחה בדבר קיום הסכמה מכללא כביכול, העולה כאילו מן ההסכמה להעברת חלק אחר מן הרכוש המשותף. (השווה גם ע"א 555/74, משה מאיר נ' וייץ, פ"ד ל (2) 687, 692 מול האות ו'). מכאן כי אם מוצמד שטח גג אין לראות כרכוש צמוד אלא את מה שהוצמד מפורשות."**
- ובהמשך נקבע:
- "גם אם יש הסכמה להצמדה, אין פירושו עדיין כי יש בכך גם משום הסכמה של יתר בעלי הדירות לבניה ודרושה בכל מקרה הסכמתם כתנאי לקבלת ההיתר לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, הכל כמפורט בתקנות הנוגעות לעניין."**
- גם בפסק הדין ע"א 7156/96 יעקב וברטה שואעי נ' דניאל בכרך, נג(1) 469 (1999) נקבע:
- "הצמדת שטח לדירתו מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד. אך מכאן לא נובע, שלבעל הדירה קמה זכות לבנות על השטח המוצמד. זכויות בניה בבית משותף שייכות (מכוח בעלותם המשותפת בקרקע) לבעלי כל הדירות בבית, וניצולן על ידי בעל דירה מותנה בהסכמת יתר בעלי הדירות."**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/48/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. בהתאמה לענייננו, הגג המצוי בתחום המבנה הוצא מהרכוש המשותף (הכללי) והוצמד לדירות שבאותו מבנה, ובכך הפך לרכוש משותף "מבני", עם זאת, ההצמדה אינה מקנה לבעליה (המשותפים) את הזכות לבנות על גבי אותה הצמדה.

23. לצורך הרחבת דירה נדרשים התקיימותם של מס' תנאים מצטברים: הסכמת שלושה רבעים מבין בעלי הדירות אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. כמו כן, מקום שהרחבת הדירה עושה שימוש בזכויות בנייה היא מצריכה גם הסכמה לשימוש בהן.

24. גם אם אניח לצורך הדיון כי בידי הנתבעים קיימת הסכמת שלושה רבעים מבין בעלי הדירות במבנה הרלבנטי (הגם שאומר בזהירות המתבקשת כי הדבר אינו נקי מספקות) אני סבורה כי גם במצב דברים זה אין די בכך משום שלאותם 3/4 מבין בעלי הדירות במבנה לא צמודים שני שלישים מן הרכוש המשותף (שכן, כפי שהוסבר לעיל, לכלל הדירות במבנה יש 1/3 חלקים ברכוש המשותף (320/960) בלבד ואין חולק כי לא ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות במבנה הרלבנטי).

25. אציין כי הסכמת נציגויות המבנים האחרים שנטענה (ככל שניתנה), אף היא אינה יכולה לסייע לנתבעים שכן סעי' 69 לחוק המקרקעין קובע את מעמדה וסמכויותיה של הנציגות כמורשית בעניינים הנוגעים להחזקה תקינה ולניהול הבית המשותף בלבד ואילו בעניינינו עסקינן בזכויות קנייניות. על כן, אין הנציגות מוסמכת ליתן הסכמתה חלף הסכמת בעלי הדירות (ראו בעניין זה ה"פ 144/03 נציגות הבית נ' חוף הכרמל, נבו, 4.1.05).

26. בע"א (מחוזי חיפה) 2821/01 מרק וילסקר נ' ולדימיר לויט (נבו, 08.08.2002) נדונה שאלה דומה ונקבע כי הוראות החוק בנושא ברורות. סעיף 71 ב(א) לחוק מקנה לרוב בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, ליתן הסכמתם להרחבה. לעניין זה רוב בעלי הדירות אינו נקבע על פי המבנה בפועל, אלא על פי זכויות הבעלות לפי חוק המקרקעין. באותו פסק דין, שהוא פסק דין מנחה של בית המשפט המחוזי בהרכב של שלושה שופטים, נקבע כי יש לפרש את המונח "בעלי דירות" כמי שיש להם זכות קניינית על פי חוק המקרקעין והוא הדין לגבי אחוזי בניה. עוד נקבע בפסק הדין הנ"ל כי "כל פרשנות אחרת, אינה מעוגנת בחוק, מצריכה שינוי המונח על פי נוחות המתדיין...".

27. על ההלכה דלעיל חזר בית המשפט המחוזי גם בעש"א (מחוזי חי') 36004-06-12 סטיבן פלאוט נ' שלמה הוד (נבו, 07.06.2013) וגם באותו פסק דין נקבע כן בהרכב של שלושה שופטים.

28. מסקנתי דלעיל מתחזקת גם לנוכח העובדה שהרחבת דירות הנתבעים כרוכה בשימוש בזכויות בניה. המושג 'זכויות בניה' מתייחס "לפוטנציאל הבניה הקיים והעתיד שמוותר לבנות על חלקה מסוימת בהתאם לתוכנית מתאר ע"פ חוק התכנון והבניה. אחוזי בניה שלא נוצלו מעניקים לבעלי החלקה 'זכויות בניה'. והם רשאים לממש את הזכות לבנות לאחר שקבלו היתר בניה ע"י וועדה לתכנון ובניה" (ראו: א' איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי- בתים משותפים (התשס"א- 2001) בעמודים 147-148).

29. זכויות בניה בבית משותף אינן בגדר "רכוש משותף" כהגדרתו בחוק המקרקעין. המדובר בנכס בעל ערך כלכלי, הנמצא בבעלות משותפת של בעלי הדירות (ראו ע"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/48/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

136/63 יוסף נ' שורצמן, פ"ד יז 1722, 1726; ראו גם רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף פ"ד מח(5) 550, 571.

30. בע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, נג (1) 469 (1999) נקבע כי: "זכויות הבנייה בבית משותף שייכות (מכוח בעלותם המשותפת בקרקע) לבעלי כל הדירות בבית, וניצולן על-ידי בעל דירה מותנה בהסכמת יתר בעלי הדירות."

31. לא מצאתי בתקנון המוסכם של הבית התייחסות לזכויות בניה או להצמדתן לדירה מסוימת או למבנה מסוים או לויתור עליהן. זאת ועוד, בעלי הדירות בבית, חרף הצמדת הרכוש המשותף שבתחומי כל מבנה, לא ויתרו על זכויותיהם בקרקע (כאשר מקובל לקבוע כי זכויות הבניה נגזרות משטח הבעלות בקרקע).

32. בהעדר ויתור מפורש על זכויות הבניה מצד יתר בעלי הדירות במבנים האחרים, לא זכאים הנתבעים לעשות בזכויות אלה ללא הסכמתם.

33. מסקנתי דלעיל מתחזקת גם לנוכח הוראת סעיף 11 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2018 הקובע:

"11. מבנה או אגף בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, יראו אותו לעניין חוק זה כבית משותף, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:

(1) אין בביצוע העבודה במבנה או באגף כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה במבנה או באגף אחר בבית המורכב;

(2) ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של המבנה או האגף, בלי לבצע חיזוק כאמור של מבנה או אגף אחר בבית המורכב."

34. האמור לעיל מלמד על קיומו של הסדר חוקי ספציפי שנועד לעודד חיזוקם של בתים משותפים מפני רעידות אדמה המאפשר במקרים אלו, לראות בכל "מבנה" בית משותף עצמאי (וממילא מניית הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות ממנו) וגם זאת בכפוף לתנאים המצטברים שנקבעו באותו סעיף. בענייננו, אין מדובר בפרויקט לחיזוק הבית המשותף. מהוראת החוק דלעיל ניתן ללמוד כי מדובר במקרה שהוא חריג "לכלל הרגיל" אשר חל רק בתנאים המצטברים שנקבעו בו.

35. אין בידי לקבל את טענת הנתבעים, כי השימוש בגג הרלבנטי אפשרי אך ורק לבעלי דירות הגג. ראשית, כפי שהוסבר הגג לא הוצמד לדירות אלו בלבד, שנית, יכול וניתן להקים על הגג הרלבנטי דירות נוספות (בהסכמת כל בעלי הדירות) כשם שהדבר נעשה בפרויקטים לחיזוק בתים משותפים מכוח תמ"א 38 תוך הרחבת חדר המדרגות של הבית (והכל בכפוף לדיני התכנון והבניה והתב"ע הרלבנטית). כמו כן, אין בידי לקבל את פרשנותם של הנתבעים לפסק הדין בעניין פרשת יעקובסון. פרשת יעקובסון עוסקת בגדרי סמכות המפקח ביחס לבית מורכב ונקבע כי למפקח אין סמכות להורות על בית מורכב "מוצמד" מהבחינה הקניינית.

36. משאין חולק כי לא ניתנה הסכמת בעלי הדירות במבנים האחרים בבית (וכאמור בעניין זה לא ניתן להסתפק בהסכמת נציגויות המבנים האחרים) הנני לקבוע כי אין בידי הנתבעים הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות לשם הרחבת דירתם כקבוע בחוק, ועל כן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/48/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כל עוד לא ישיגוהו, הריני לאסור עליהם לבצע את הרחבת דירותיהם על פי היתר הבניה שניתן להם.

37. מסקנה זו מייתרת את המשך הדיון בהליך.

38. על כן, הדיון בבקשת הנתבעים להביא לעדות עדים נוספים (ובהם השוטר אשר חקר את האותנטיות של הסכמת בעלי הדירות במבנה על גבי תכנית הבניה - הגרמושקה הרלבנטית) מתייתר.

39. הצדדים יגישו סיכום טענותיהם ובכלל זאת יתייחסו להוצאות ההליך (בצירוף אסמכתאות):

א. התובעים יסכמו טענותיהם עד ליום 3.3.2022.

ב. הנתבעים יסכמו את טענותיהם עד ליום 3.4.2022.

היקף הסיכומים עד 7 עמודים.

ניתנה היום י"ב אדר, תשפ"ב (13 פברואר, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

דגנית קציר - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו